

Manifestação Técnica — PL nº 1866/2026

Ofício: CVL nº 1133/2026 | **Órgão:** SMDE | **Data:** maio de 2026

Em atenção ao Ofício CVL nº 1133/2026, referente ao PL nº 1866/2026, de autoria do Vereador Marcio Ribeiro, que dispõe sobre a apresentação da taxa de serviço (gorjeta) e da taxa de música ao vivo nos estabelecimentos comerciais do Município, esta Subsecretaria posiciona-se em sentido de **nada a opor** à proposta.

O PL estabelece padrões de transparência e apresentação para taxa de serviço (gorjeta) e taxa de música ao vivo. Não cria as cobranças nem altera sua natureza jurídica — exige apresentação destacada e separada da conta principal, indicação expressa de que o pagamento é facultativo, e percentual máximo de 10% quando inserida automaticamente como sugestão padrão. Percentual superior exige manifestação específica do consumidor. Para a música ao vivo, a destinação informada vincula o estabelecimento, especialmente quanto à remuneração do artista. O regime jurídico das gorjetas segue a Lei Federal nº 13.419/2017 (BRASIL. "Lei nº 13.419/2017", Presidência da República, 2017), que o PL municipal complementa no plano da transparência ao consumidor.

O setor de food service é estratégico para a economia carioca: movimentou R\$ 455 bilhões em 2024 no Brasil, emprega 4,9 milhões de pessoas — 7,9% do emprego formal (FGV/ABRASEL. "Desempenho do Setor de Food Service", FGV/ABRASEL, 2024); o Rio lidera a geração de empregos formais no setor entre as capitais (ABRASEL. "Geração de Empregos nas Capitais", ABRASEL, 2024). A regulação de transparência em cobranças de serviço é tendência consolidada internacionalmente: a Diretiva 2011/83/UE obriga fornecedores a informar previamente encargos adicionais de forma clara e compreensível, sendo o silêncio pré-contratual sancionado com a não vinculabilidade da cobrança (EUROPEAN PARLIAMENT. "Directive 2011/83/EU on consumer rights", European Union, 2011). O impacto sobre os custos é marginal: estabelecimentos que já operam com transparência absorvem a regra sem alteração.

Nesse sentido, o PL 1866/2026 codifica em norma municipal padrão de transparência já parcialmente consolidado no plano federal, com impacto marginal sobre a estrutura de custos do setor. Esta Subsecretaria posiciona-se em sentido de **nada a opor** ao PL nº 1866/2026.